

1500390-03.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, c.c artigo 40, inciso III, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-03.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-03.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, c.c artigo 40, inciso III, da mesma lei, e com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque no dia 03 de julho de 2021, por volta das 20h54min, na Rua Anselmo Duarte, nº 136, Parque Bela Vista, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 16 porções de cocaína, com peso aproximado de 27,59g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que um indivíduo não identificado, em um automóvel, se aproximou do réu para receber algumas porções do entorpecente. Ocorreu que guardas municipais realizavam patrulhamento pela região e avistaram o acusado entregar algo àquele indivíduo, que, logo depois, deixou o local sem ser qualificado. Ao notar a

aproximação da guarnição, o réu dispensou um pequeno pote. Os guardas municipais realizaram acompanhamento e o réu foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado o valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em poder do réu. Em seguida, os guardas municipais recolheram o pote dispensado por ele, constatando que continha dezesseis porções de cocaína. Indagado, o acusado confessou informalmente aos guardas que estava vendendo a droga. Neste contexto, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 63/67).

O réu foi notificado (fls. 68/69 e 79) e apresentou defesa prévia (fls. 91/95).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 103/106).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal (fls. 210/214).

É o relatório.

Decido.

A materialidade e autoria restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação preliminar (fls. 12/13), laudo de exame químico toxicológico (fls. 82/84) e prova oral.

O acusado confessou a prática delituosa, mas declarou que não havia carro e que a droga que guardava foi encontrada pelos guardas sobre o telhado de uma casa. O dinheiro encontrado com ele era proveniente do tráfico de drogas. Entrou para essa vida porque estava precisando, tinha contas para pagar. Está arrependido.

As testemunhas Claudemir e Denis, guardas municipais que detiveram o acusado, declararam que, em patrulhamento, visualizaram uma pessoa debruçada na porta de um carro, entregando algo, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao notarem a presença da viatura, o veículo saiu e o rapaz tentou se evadir, jogou ao solo um pote, mas foi por eles abordado. Em busca pessoal, foram localizados R\$195,00 e, no pote dispensado pelo acusado, 16 porções de cocaína. Indagado, o acusado confessou a traficância, dizendo que o fazia porque tinha dívidas. O local é próximo a uma praça, área de lazer, onde há quadra.

Neste contexto, embora seja incontroverso e tenha restado demonstrado que o réu guardava as drogas, sua versão de como os fatos ocorreram se encontra dissociada da prova coligida, inexistindo prova de que os guardas ficaram vasculhando até encontrarem a droga pelo réu guardada sobre o telhado de uma casa.

Conforme se denota, o depoimento dos guardas municipais são uníssonos e harmônicos entre si e com o contexto probatório elencado nos autos. Suas versões acerca dos fatos mostram-se coesas e ricas de detalhes.

No mais, ressalto que o mero fato de os guardas terem participado da prisão do acusado não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, tendo em vista que não há qualquer indicativo de acusação injusta contra ele.

Assim, pelas circunstâncias em que o flagrante se deu, denota-se a prática de tráfico ilícito de entorpecentes: os guardas viram o acusado entregando alguma coisa, jogando o pote contendo porções de cocaína; as drogas estavam individualmente embaladas, prontas para o comércio.

Logo, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Diante disso, a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo-se aos requisitos do artigo 59 do citado Código, observa-se que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais. As demais circunstâncias lhe são favoráveis. Sendo assim, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia

causada pelo Covid-19 para praticar o delito. O réu era menor de 21 anos na data dos fatos, incidindo a atenuante prevista no artigo 65, I do Código Penal. A pena, porém, já se encontra no mínimo legal, não podendo dela ficar aquém (Súmula 231 do STJ). Assim, mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que a prática de crime ocorreu em local onde se realiza diversões de qualquer natureza, aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 40, III da Lei 11.343/06, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 dias- multa. Observa-se, ainda, que o réu é primário e possui bons antecedentes criminais, embora responda a outro processo por tráfico de drogas (fl. 19) e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada pela metade perfazendo a pena definitiva 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação penal e CONDENO DONIZETI JURANDIR DE ALMEIDA JÚNIOR, com fulcro no artigo 33, "caput", e §4º, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição.

Cumprido o requisito objetivo (16% de cumprimento da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, I da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019), o que equivale a 5 meses e 25 dias), fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Diante do regime inicial imposto, do tempo decorrido desde a data da prisão e não se vislumbrando presentes os motivos ensejadores para manutenção da prisão preventiva, faculto ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o réu ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo.

Condene a ré ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 14/15), já que não comprovada a origem lícita. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA